PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Essentiel du RGPD

01-50 RGPD - Règlement européen Protection des données personnelles — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le règlement impose une logique de responsabilité active remplaçant les déclarations préalables.
2. Le traitement est licite s'il repose sur le consentement, l'exécution d'un contrat, une obligation légale, des intérêts vitaux, une mission d'intérêt public ou des intérêts légitimes.
3. Les sanctions administratives peuvent atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du CA mondial pour les violations graves.

Champ d'application matériel

Type de traitement	Condition
Traitement automatisé	en tout ou en partie
Traitement non automatisé	contenu dans un fichier
Hors champ	Activités hors droit de l'Union, politique étrangère, usage **strictement personnel ou domestique**, prévention pénale par les autorités compétentes.

Champ d'application territorial

- **Traitement effectué dans le cadre d'un établissement dans l'Union** : s'applique peu importe le lieu du traitement.
- **Responsables non établis dans l'Union** : s'applique si les activités sont liées à l'offre de biens ou services à des personnes dans l'Union.
- **Responsables non établis dans l'Union** : s'applique si les activités sont liées au suivi du comportement des personnes dans l'Union.

II. PRINCIPES

Notion	À retenir
Principes du traitement	Traitement **licite, loyal et transparent**. Finalités **déterminées, explicites et légitimes**. Minimisation : données **adéquates, pertinentes et limitées**. Exactitude, conservation **limitée**, intégrité et confidentialité.
Licéité du traitement	Licite si : **consentement**, **exécution de contrat**, **obligation légale**, **intérêts vitaux**, **mission d'intérêt public** ou **intérêts légitimes** (sauf si droits de la personne prévalent).
Consentement et catégories	Consentement : **retrait possible à tout moment**. Enfants : **16 ans** (ou **13 ans** selon l'État). Données sensibles : **interdites** (sauf exceptions). Condamnations pénales : sous **contrôle de l'autorité publique**.

III. DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE

Notion	À retenir
Transparence et information	Informations **concises, transparentes, compréhensibles** et **accessibles**. Réponse sous **1 mois** (prolongeable **+2 mois**). Gratuit sauf demande **manifestement infondée ou excessive**.
Accès, rectification et effacement	Confirmation du traitement et **accès**. Rectification des données **inexactes/incomplètes**. Effacement si **données non nécessaires**, **consentement retiré** ou **traitement illicite**. Notification aux **destinataires**.
Portabilité et opposition	Données en **format structuré** vers un autre responsable. Opposition possible pour **intérêt public/légitime** (situation particulière) ou **prospection/profilage**. Refus de **décision exclusivement automatisée**.

Responsable du traitement et sous-traitant

Notion	À retenir
Obligations générales	Mise en œuvre de mesures **techniques et organisationnelles** ; protection **dès la conception** et **par défaut** (données nécessaires uniquement).
Sous-traitance et sécurité	Sous-traitant à **garanties suffisantes**, **contrat** (objet, durée, finalité) ; pas de sous-traitant ultérieur sans **accord écrit** ; **registre** (sauf < **250** employés sans risque) ; pseudonymisation, chiffrement.
Violation et analyse d'impact	Violation : autorité sous **72 h** ; personne informée si **risque élevé**. **AIPD** avant tout traitement à risque élevé ; **consultation préalable** de l'autorité si risque non atténué.
Délégué à la protection des données (DPO)	Obligatoire : **autorités publiques** et suivi régulier **à grande échelle**. Informe, conseille, contrôle ; point de contact de l'autorité ; **indépendant**, sans instruction.
Codes de conduite et certification	**Codes de conduite** sectoriels et **certifications/labels** encouragés pour démontrer la conformité.

Transferts de données vers des pays tiers

Notion	À retenir
A. Principes généraux	Transfert possible via une **décision d'adéquation** de la Commission si le pays assure un **niveau de protection adéquat**.
B. Garanties et dérogations	Sans adéquation : utiliser des **règles d'entreprise contraignantes** (approuvées par l'autorité) ou des **clauses types**. Dérogations : **consentement explicite**, **nécessité contractuelle** ou **motifs importants d'intérêt public**.

Autorités de contrôle indépendantes

Notion	À retenir
A. Statut et indépendance	Missions exercées en **toute indépendance** sans **aucune instruction**. Dispose de **ressources (humaines, techniques, financières)** et d'un **budget annuel public propre**.
B. Compétence et pouvoirs	Compétente sur son territoire ; **chef de file** = autorité de l'**établissement principal** (guichet unique). Pouvoirs d'**enquête** (informations, audits) et **correcteurs** (avertissement, limitation, amendes).

Coopération et cohérence

Notion	À retenir
Mécanismes de coopération	L'**autorité chef de file** cherche le **consensus**. Les autorités pratiquent l'**assistance mutuelle** et des **opérations conjointes**. Le **contrôle de la cohérence** règle les litiges via le **comité**.
Comité européen de la protection des données	Organe de l'**Union** (**chefs d'autorités de contrôle** + **Contrôleur européen**). Veille à l'**application cohérente** du règlement ; émet **avis** et **décisions contraignantes** en cas de litige.

Recours et responsabilité / Sanctions administratives

Notion	À retenir
Recours et responsabilité	**Réclamation** auprès d'une autorité de contrôle, **recours juridictionnel effectif** (décision autorité ou responsable) et **réparation** du dommage (matériel ou moral) par le responsable ou sous-traitant.
Sanctions administratives	Amendes **effectives, proportionnées et dissuasives**. Violations graves : jusqu'à **20 millions d'euros** ou **4 %** du CA mondial. Autres : jusqu'à **10 millions d'euros** ou **2 %** du CA mondial.

Situations particulières

Notion	À retenir
Liberté d'expression	Conciliation entre **protection des données** et **liberté d'expression** et d'**information journalistique**. Documents officiels communiqués pour concilier **accès du public** et protection.
Recherche et autres	Exigence de **garanties appropriées** pour fins **archivistiques, scientifiques, historiques ou statistiques**. Règles spécifiques possibles pour **relations de travail**. Églises : maintien de règles si **mise en conformité**.

Abrogation et entrée en vigueur

Événement	Référence / Date
Abrogation	directive **95/46/CE**
Application du règlement	**25 mai 2018**

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la responsabilité active avec l'ancien système de déclarations préalables
- ⚠ Croire que le silence ou les cases pré-cochées constituent un consentement valide
- ⚠ Oublier que les sous-traitants ont désormais des obligations directes et une responsabilité légale
- ⚠ Ignorer que le mécanisme de guichet unique permet d'avoir un interlocuteur principal pour les traitements transfrontaliers

Sigles et définitions

Données à caractère personnel	Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable
Responsable du traitement	Personne physique, morale ou autorité publique qui détermine les finalités et les moyens du traitement
Sous-traitant	Personne physique, morale ou autorité publique qui traite des données pour le compte du responsable du traitement
Consentement	Manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par acte positif
Pseudonymisation	Traitement de données ne permettant plus l'attribution à une personne précise sans informations supplémentaires conservées séparément
Autorité de contrôle	Autorité publique indépendante instituée par un État membre

Auto-test

1. En cas de violation de données, sous quel délai faut-il notifier l'autorité ?
2. Quel est le délai de réponse standard pour l'exercice des droits de la personne concernée ?
3. À partir de quel âge le consentement de l'enfant est-il fixé par défaut (sauf exception d'État) ?
4. Quel organe de l'Union veille à l'application cohérente du règlement ?
5. Quelle est la date d'application du règlement ?

Réponses : **1.** 72 heures · **2.** 1 mois · **3.** 16 ans · **4.** Comité européen de la protection des données · **5.** 25 mai 2018

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.